

17615 а
20.10.16.



«УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением администрации
Советского городского округа
от «14» октября 2016г.
№ 1183

Устав

Муниципального автономного учреждения культуры «Центра культуры и досуга «Парус»

(новая редакция)

Место нахождения:

238750, Российская Федерация, Калининградская область,
город Советск, улица Победы, 34-а

г. Советск
2016 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Учреждение культуры, созданное в форме, установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций, – муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Парус» города Советска Калининградской области, по **типу является** учреждением культуры, осуществляющим в качестве основной цели своей деятельности деятельность по организации досуга и приобщению жителей города к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству.

1.2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Парус» города Советска Калининградской области, в дальнейшем именуемое «Учреждение», основанное на праве оперативного управления, создано путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Парус» города Советска Калининградской области в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ.

1.3. Учреждение по своей организационно-правовой форме является автономным учреждением, по типу – учреждением культуры, виду – центром.

1.4. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», другими федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, региональными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Советского городского округа и настоящим Уставом.

1.6. Полное наименование Учреждения: **муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Парус»**. Сокращенное наименование: **МАУК ЦКД «Парус»**.

1.7. Учредителем Учреждения является **муниципальное образование «Советский городской округ»**.

1.8. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация Советского городского округа (далее – Учредитель).

Место нахождения Учредителя (юридический, фактический и почтовый адрес): 238750, Российская Федерация, Калининградская область, город Советск, улица Театральная, д.3.

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:

- утверждение Устава Учреждения, внесенных в него изменений; -
- установление и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью, а также финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредителем;
- назначение на должность и увольнение директора, заключение (прекращение) трудового договора;
- назначении и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета;
- рассмотрение и одобрение предложений директора о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его представительств;
- реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа, в том числе утверждение передаточного акта или разделительного баланса, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- рассмотрение и одобрение предложений директора о внесении Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (в части внесения недвижимого имущества при наличии рекомендаций Наблюдательного Совета);
- рассмотрение и одобрение предложений директора о распоряжении Учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества при наличии рекомендаций Наблюдательного Совета;
- согласование решений об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества и об исключении имущества Учреждения из категории особо ценного движимого имущества;
- согласование решений о закреплении за Учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;
- принятие решений об одобрении сделок с имуществом Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если лица, заинтересованные в их совершении, составляют большинство в Наблюдательном Совете;

- осуществление контроля деятельности Учреждения (в пределах компетенции), сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным Учреждением;

~ определение средств массовой информации, в которых Учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества;

~ закрепление определенной территории Советского городского округа за Учреждением;

~ осуществление экспертной оценки последствий сдачи в аренду имущества, закрепленного за Учреждением, предшествующей заключению договора аренды;

~ участие в проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

~ принятием иных решений, предусмотренных действующим законодательством.

1.9. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Советский городской округ».

1.10. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляются администрацией Советского городского округа.

1.11. В случае реорганизации администрации Советского городского округа, права Учредителя переходят к соответствующим правопреемникам.

1.12. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Советским городским округом для выполнения работ, оказания услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.

1.13. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

1.14. Учреждение является юридическим лицом и считается созданным с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.15. Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный (лицевой) и иные счета в банках (органах казначейства), круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Виды и перечни особо ценного движимого имущества определяются в порядке, установленном администрацией Советского городского округа.

1.17. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.

1.18. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено настоящим уставом.

1.19. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением приносящей доход деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

1.20. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.21. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

1.22. Учреждение не имеет филиалов, представительств.

1.23. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются.

1.29. Место нахождения Учреждения (юридический, фактический и почтовый адрес): **238750, Российская Федерация, Калининградская область, город Советск, улица Победы, 34-а.**

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Калининградской области, нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий Советского городского округа в сфере культуры - осуществление культурно-досуговой деятельности.

2.3. Целями деятельности Учреждения являются:

- организация досуга и приобщение жителей города к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

2.4. Основным видом деятельности Учреждения, непосредственно направленными на достижение поставленных целей, является:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных

программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- организация кино — и — видео обслуживания населения;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям:

2.6. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности.

2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

2.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

2.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредителем.

Финансовое обеспечение основных видов деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий из местного бюджета и иных не запрещенных действующим законодательством источников.

2.11. К компетенции Учреждения относятся:

- 1) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
- 2) материально-техническое обеспечение деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;
- 3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
- 4) установление штатного расписания;
- 5) приём на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников;
- 6) обеспечение в Учреждении, необходимых условий для работы, отдыха и укрепления здоровья работников и жителей города;
- 7) содействие деятельности общественных объединений, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- 8) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- 9) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет;
- 10) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.15. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме услуг в соответствии с уставными целями Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права, предусмотренного законодательством о культуре прав и свобод граждан,

нарушение требований к организации и осуществлению деятельности Учреждения и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.16. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:

а) сведения:

о дате создания Учреждения;

о структуре Учреждения;

о предоставляемых услугах с указанием численности лиц, пользующихся услугами Учреждения за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;

о персональном составе работников с указанием уровня образования и квалификации;

о материально-техническом обеспечении;

о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности),

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; б) копии:

утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; г) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец

договора об оказании платных услуг, с указанием стоимости платных услуг;

д) сведения, указанные в [пункте 3.2 статьи 32](#) Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

Информация подлежит размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет и обновлению.

2.17. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям. Такой деятельностью являются:

- ~ платные образовательные услуги (обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц);
- ~ приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения;
- ~ оказание посреднических услуг;

- ~ долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
 - ~ поступление целевых благотворительных средств;
 - ~ получение денежных средств по грантам, за участие в конкурсах;
 - ~ получение денежных средств от сдачи металлолома, макулатуры;
 - ~ получение денежных средств от реализации печатной продукции (в том числе ксерокопирование), методической литературы, сборников;
 - ~ получение денежных средств от реализации поделок;
 - ~ получение денежных средств от страховых компаний;
 - ~ торговля покупными товарами, оборудованием;
 - ~ приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
 - ~ приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах;
 - ~ возмездные услуги при сдаче в аренду имущества и помещений
- Учреждения.

Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.18. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

III. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество закрепляется за Учреждением Учредителем на праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе.

3.2. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему из городского бюджета на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

3.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему в установленном порядке из городского бюджета на

приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено п. 3.5 настоящего Устава. Особо ценным движимым имуществом считается имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном администрацией Советского городского округа, согласованным с Учредителем. Сделки, совершенные Учреждением с нарушением требований данного пункта Устава, являются ничтожными.

3.4. Распоряжение администрации Советского городского округа об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.

3.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

3.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.7. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и порядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.8. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются:

- ~ имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- ~ ассигнования бюджета Калининградской области;
- ~ субсидии из городского бюджета;
- ~ финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредителем;
- ~ средства, полученные Учреждением, от приносящей доход деятельности;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- ~ доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества с согласия Учредителя, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- ~ выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- ~ иные источники, не противоречащие действующему законодательству.

3.9. Права собственника имущества Учреждения.

3.9.1. Учредитель в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения:

- ~ закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления, прекращает право оперативного управления посредством изъятия имущества у Учреждения;
- ~ определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за Учреждением, дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом;
- ~ рассматривает и одобряет предложения директора о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;
- ~ обращается в суд с исками о признании недействительными сделок с имуществом Учреждения;
- ~ дает согласие на участие Учреждения в иных организациях, в том числе на внесение денежных средств и иного имущества в уставные (складочные) капиталы и иную передачу имущества этим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- ~ согласовывает передаточные акты, разделительные балансы при реорганизации, промежуточные и окончательные ликвидационные балансы при ликвидации Учреждения;
- ~ требует проведение заседаний Наблюдательного Совета, вносит предложения на рассмотрение Наблюдательного Совета;
- ~ обеспечивает прием в казну Советского городского округа имущества Учреждения, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передаваемого ликвидационной комиссией;
- ~ принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об автономных учреждениях», входящим в установленную сферу деятельности администрации Советского городского округа.

3.9.2. Учредитель осуществляет контроль за деятельностью Учреждения (в пределах своей компетенции): в отношении использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, за соблюдением законодательства в области образования, использованием финансовых средств, а также осуществляет сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также по формам отчетности, утвержденным постановлением главы администрации Советского городского округа.

3.10. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития образования Советского городского округа.

IV. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет руководство деятельностью Учреждения.

4.2.1. Директор Учреждения назначается Учредителем.

4.2.2. Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационном справочнике.

4.2.3. Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не допускаются по основаниям, установленным трудовым [законодательством](#).

4.2.4. Кандидаты на должность директора и директор Учреждения проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность директора и директора Учреждения устанавливаются органом местного самоуправления.

4.2.5. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству.

4.3. Права и обязанности директора:

- ~ без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;
- ~ руководит деятельностью Учреждения на основе единоначалия;

~ использует имущество и средства Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банке счета и является распорядителем кредитов;

~ определяет структуру управления деятельностью Учреждения, утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка;

~ назначает на должность своих заместителей и главного бухгалтера и освобождает их от должности;

~ осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными требованиями и нормативами, а также определяет меры социальной поддержки работников, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств;

~ обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных средств;

~ привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники финансирования и материальные средства, включая средства спонсоров;

~ издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся;

~ имеет право перераспределять должностные обязанности между заместителями, работниками Учреждения или при необходимости поручать им выполнение новых обязанностей;

~ определяет обязанности всех работников;

~ обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор, прием на работу по трудовому договору, расстановку работников Учреждения, повышение их квалификации и увольнение в соответствии с трудовым законодательством;

~ обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой необходимой информации о деятельности Учреждения;

~ осуществляет текущее руководство основной, хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного Совета или иных органов Учреждения.

4.3.1. Директор Учреждения несет ответственность за:

~ невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;

~ жизнь, здоровье воспитанников и работников во время процесса;

~ нецелевое использование средств бюджета;

~ причинение Учреждению убытков, которые по требованию Учредителя обязан возместить;

~ другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.

Директор Учреждения несет ответственность перед государством, обществом и Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и настоящим Уставом. Директор обязан действовать в интересах Учреждения разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Учреждению.

4.3.2. Директор обязан:

- 1) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устава, коллективного договора, локальных нормативных актов и трудового договора;
- 2) обеспечить системную административно-хозяйственную работу Учреждения и его служб;
- 3) обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников, соблюдать права и свободы их и работников Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- 4) определять стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимать решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в различных программах и проектах, обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям, качеству и результатам деятельности Учреждения;
- 5) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование реализации инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения, поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
- 6) обеспечить целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в установленном порядке;
- 7) обеспечить работникам Учреждения безопасные условия труда,
- 8) соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 9) обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, а

также по пожарной безопасности;

- 10) обеспечить эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (законными представителями), гражданами;
- 11) обеспечить представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности Учреждения в целом;
- 12) представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- 13) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

4.4. Директор самостоятельно осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим уставом, коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.

4.5. Директор является членом общего собрания работников.

Директор вправе участвовать в заседаниях Наблюдательного Совета с правом совещательного голоса.

4.6. Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.

4.7. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:

- ~ общее собрание работников,
- ~ Наблюдательный Совет.

Коллегиальные органы Учреждения, предусмотренные настоящим уставом, не обладают самостоятельным правом выступления от имени Учреждения. Все иные лица вправе выступать от имени Учреждения лишь на основании доверенности, выданной директором в установленном порядке.

4.8. Общее собрание работников.

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения, участвующие своим трудом в реализации уставных задач Учреждения. Полномочия

трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием работников.

Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не реже двух раз в год. Инициатором созыва общего собрания работников может быть Учредитель, директор или не менее одной трети работников Учреждения.

Срок полномочий общего собрания работников – неопределенный срок. Решения общего собрания работников принимаются на заседании. Заседание правомочно, если в нем участвует не менее половины работников Учреждения. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих.

Компетенция общего собрания работников:

- ~ разработка и согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающие права и законные интересы работников Учреждения;
- ~ избрание представителей от работников в Наблюдательный Совет;
- ~ рассмотрение коллективного договора;
- ~ разработка и согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы работников Учреждения;
- ~ выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных представителей для участия в разрешении трудового спора.

4.9. Наблюдательный Совет.

4.9.1. В Учреждении создается Наблюдательный Совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного Совета Учреждения входят представители Учредителя, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

4.9.2. В состав Наблюдательного Совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного Совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного Совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного

учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного Совета Учреждения.

4.9.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета составляет пять лет.

4.9.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета неограниченное число раз.

4.9.5. Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного Совета.

Членами Наблюдательного Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

4.9.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного Совета.

4.9.7. Члены Наблюдательного Совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

4.9.8. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

4.9.9. Полномочия члена Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно:

- ~ по просьбе члена Наблюдательного Совета;
- ~ в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- ~ в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной ответственности.

4.9.10. Полномочия члена Наблюдательного Совета, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- ~ прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- ~ могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования.

4.9.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном Совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочиями Наблюдательного Совета на основании приказа Учредителя.

4.9.12. Председатель Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета членами Наблюдательного Совета из

их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

4.9.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета.

4.9.14. Наблюдательный Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.9.15. Председатель Наблюдательного Совета организует работу Наблюдательного Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.9.16. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителей от работников Учреждения.

4.10. Компетенция Наблюдательного Совета:

4.10.1. Наблюдательный Совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

- 11) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством).
- 4.10.2. Наблюдательный Совет утверждает положение о закупке в случае, если заказчиком выступает Учреждение.
- 4.10.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.10.1. настоящего Устава, Наблюдательный Совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения (в форме приказа) после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета.
- 4.10.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.10.1. настоящего Устава, Наблюдательный Совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 4.10.1. настоящего Устава, Наблюдательный Совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения Наблюдательного Совета.
- 4.10.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.10.1. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным Советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 4.10.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 4.10.1. настоящего Устава, Наблюдательный Совет принимает решения, обязательные для директора.
- 4.10.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.10.1. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.
- 4.10.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.10.1. настоящего Устава, принимается Наблюдательным Советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.
- 4.10.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.10.1. настоящего Устава, принимается Наблюдательным Советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.10.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с пунктом 4.10.1. настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов управления Учреждения.

4.10.11. По требованию Наблюдательного Совета или любого из его членов другие коллегиальные органы управления Учреждением обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета.

4.11. Порядок проведения заседаний Наблюдательного Совета.

4.11.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.11.2. Заседание Наблюдательного Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета или директора.

4.11.3. Секретарь Наблюдательного Совета извещает членов Наблюдательного Совета о предстоящем заседании не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания. В извещении указываются место и время заседания, повестка дня.

4.11.4. В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать директор. Иные, приглашенные председателем Наблюдательного Совета, лица могут участвовать в заседании Наблюдательного Совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного Совета.

4.11.5. Заседание Наблюдательного Совета является правомочным, если все члены Наблюдательного Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного Совета. Передача членом Наблюдательного Совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.11.6. Каждый член Наблюдательного Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета.

4.11.7. Первое заседание Наблюдательного Совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного Совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя от работников Учреждения.

4.14. В Учреждении наряду с должностями основных работников, могут предусматриваться должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.

4.14.1. Работники Учреждения имеют право на:

- участие в управлении Учреждением в порядке, определенном настоящим Уставом;
- ~ защиту профессиональной чести и достоинства;
- ~ моральное и материальное стимулирование труда;
- ~ своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
- ~ предоставление работы, предусмотренной трудовым договором, в соответствии с должностными и функциональными обязанностями;
- ~ условия труда, соответствующие требованиям безопасности и гигиены и другие права, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором и трудовым договором.

4.14.2. работники Учреждения имеют право:

- ~ повышать свою квалификацию;
- ~ на сокращенную рабочую неделю;
- ~ на социальные гарантии и меры социальной поддержки, установленные законодательством;
- ~ другие права, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором и трудовым договором.

4.14.3. работники обязаны:

- ~ соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка; условия трудового договора;
- ~ оказывать помощь и поддержку воспитаннику в решении конфликтной ситуации;
- ~ проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в соответствии с законодательством.

Работники Учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются законодательством Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами образовательного Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

V. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ.

5.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,

установленном настоящим уставом.

5.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления основной деятельности, в том числе регламентирующие:

- ~ правила приема;
- ~ режим занятий;
- ~ и другие.

Также Учреждение принимает локальные нормативные акты, предусмотренные трудовым законодательством.

5.3. В Учреждении деятельность регламентируется следующими видами локальных нормативных актов: приказами, положениями, правилами, инструкциями, распоряжениями.

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты.

5.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает директор.

Проект локального нормативного акта до его утверждения директором:

- ~ в предусмотренных трудовым законодательством случаях направляется в представительный орган работников;
- ~ направляется для согласования коллегиальными органами управления в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.

5.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и вступают в силу с даты, указанной в приказе.

5.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством о культуре, трудовым законодательством, положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.

5.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

5.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних с настоящим Уставом.

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.

6.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном администрацией Советского городского округа и настоящим Уставом.

6.2. При создании, реорганизации и изменении типа (автономное,

бюджетное, казенное) Учреждения Устав, вносимые в него изменения и дополнения, в том числе в новой редакции, утверждаются Учредителем.

6.3. Согласование и утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений, в том числе в новой редакции, осуществляется правовым актом соответственно Учредителя.

6.4. Устав, вносимые в него изменения и дополнения, в том числе в новой редакции, после утверждения Учредителем регистрируются в установленном законодательством порядке.

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.

7.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии, по оценке последствий такого решения.

7.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти Калининградской области. В отношении Учреждения оценку последствий принятия решения о его реорганизации или ликвидации проводит комиссия, создаваемая органом местного самоуправления.

«ПРИНЯТ» общим собранием работников, протокол №_1_ от 10.09.2016г.

Председатель Совета трудового коллектива _____Т.Н.

Костикова